Напомене: предлог оснивачког акта (уговора о оснивању) садржи само основне одредбе, а друштво може и све друго регулисати са њим у складу са законом. Уколико је друштво једночлано оснивачки акт се сачињава у форми одлуке.

На основу члана 139. – 244. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/11) оснивачи друштва са ограниченом одговорношћу дана ____.____. 200___. године закључили су следећи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Члан 1.

Овим Уговором се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

_____

(у даљем тексту: Друштво)

Пример: БОНУС ДОО Београд
Напомена: Пословно име обавезно садржи назив, правну форму и место у коме је седиште друштва. Пословно име може да садржи и опис предмета пословања.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

_____

Пример: БОНУС ДОО
Напомена: Друштво може у пословању, поред пословног имена, да користи и скраћено пословно име, под истим условима под којима користи пословно име. Скраћено пословно име обавезно садржи назив и ознаку правне форме.

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:
_____, _____ бр._____
Пример: Београд, Милентија Поповића бр. 33.

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

Пример: 01.21 Гајење грожђа

Напомена: Друштво има претежну делатност, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене уговором о оснивању. Изузетно, посебним законом може се условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа. Претежна делатност се уноси са шифром и описом у складу са Уредбом о класификацији делатности (Сл. Гласник РС број 110-5482/2010. Комплетан текст ове уредбе налази се на интернет страници Агенције за привредне регистре у одељку „Прописи“.

Члан 5.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:
..... динара (словима : _____) **.**

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:
..... динара (словима : _____)**.**

Укупан **уписани неновчани** део основног капитала Друштва износи:
..... динара (словима : _____)**.**

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи:
.....динара(словима : _____)**.**

Напомена:
Ако се уплата новчаног улога врши у страној валути у складу са законом који уређује девизно пословање, динарска противвредност улога обрачунава се по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате улога.
Уколико оснивачи уносе неновчани улог потребно је, навести и опис истог у складу са одредбом члана 141. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", 36/2011) којом је предвиђено да оснивачки акт садржи износ, новчаног улога, односно новчану вредност и <u>опис неновчаног улога сваког члана друштва.</u>

Члан 6.

Чланови Друштва су:

1._____, ЈМБГ_____, _____
(име и презиме/пословно име) (ЈМБГ/регист.број), (пребивалиште/седиште)

са уписаним новчаним улогом који износи: _____ динара(словима : _____),

са уплаћеним новчаним улогом који износи: _____ динара(словима : _____),

са уписаним неновчаним улогом који износи: _____ динара(словима : _____),

са унетим неновчаним улогом који износи: _____ динара (словима : _____),

а што износи ___ % удела у укупном капиталу друштва.

2._____, ЈМБГ_____, _____
(име и презиме/пословно име) (ЈМБГ/регист.број), (пребивалиште/седиште)

са уписаним новчаним улогом који износи: _____ динара(словима : _____),

са уплаћеним новчаним улогом који износи: _____ динара(словима: _____),
са уписаним неновчаним улогом који износи: _____ динара(словима: _____),

са унетим неновчаним улогом који износи: _____ динара (словима: _____),

а што износи ___ % удела у укупном капиталу друштва.

Неуплаћени /неунети улог биће уплаћен/унет до .....године.

Напомена:
Преостали неуплаћени, односно неунети улог мора бити уплаћен, односно унет, у року одређеном оснивачким актом који не може бити дужи од пет године од дана регистрације Друштва у Регистар привредних субјеката.

У овај члан унесите следеће податке:

- *име и презиме оснивача и адресу пребивалишта, уколико се ради о физичком лицу, односно пословно име и адресу седишта, уколико се ради о правном лицу;*
- *ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину, односно број пасоша и земљу издавања, уколико се ради о страном држављанину, а матични број, уколико се ради о домаћем правном лицу, односно број под којим се то правно лице води у матичном регистру и назив страног регистра, уколико се ради о страном правном лицу;*

- *врсту и вредност улога оснивача и опис врсте и вредност неновчаног улога (као у члану 5, али рашчлањено појединачно по оснивачима према њиховом улогу).*

Члан 7.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

1) доноси измене оснивачког акта ;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомо;
4) усваја извештаје надзорног одбора , ако је управљање друштвом дводомно;
5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;

6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад, ако је управљање друштвом једнодомно;
8) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад , ако је управљање друштвом дводомно;
9) именује ревизора и утврђује накнаду за његв рад ;
10) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
11) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
12) одлучује о стицању сопстевених удела;
13) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
14) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
15) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
16) одлучује о покетању спора за искључење члана друштва;
17) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
18) даје прокуру;
19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно, односно са чланом надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
20) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
21) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
22) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
23) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
24) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
25) доноси пословник о свом раду;
26) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Напомена: Скупштина може доносити одлуке већим бројем гласова за поједина питања ако то предвиде чланови друштва или ако је законом одређен већи број гласова.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

1) повећању или смањењу основног капитала;
2) статусним променама и променама правне форме;
3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
4) расподели добити и начину покрића губитка;
5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Напомена: Оснивачким актом може се предвидети и друга већина за доношење одлука из став 2. и 3. Овог члана, али не мања од обичне већине од укупног броја гласова чланова друштва који имају право гласа по одређеном питању.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:
_____, *ЈМБГ*_____,
(име и презиме)

Напомена: у овај члан унесите следеће податке:
име и презиме директора;
ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину, односно број пасоша и земљу издавања, уколико се ради о страном држављанину;
Уколико директор има ограничена овлашћења у унутрашњем и/ или спољнотрговинском промету, навести у чему се састоје.

Члан 14.

Друштво има једног или више директора који су законски заступници друштва.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Директора именује скуштина друштва.

Напомена: Број директора одређује се оснивачким актом или одлуком скуштине. Ако оснивачким актом или одлуком скупштине није одређен број директора , друштво има једног директора. Ако друштво има више од једног директора, сви директори заступају друштво заједнички ако оснивачким актом или одлуком скуштине друштва није другачије одређено.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.
2) уредно вођење пословних књига ;
3) тачност финансијских извештаја друштва;
4) обавеза извештавања скупштине;

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у висини од:
_____дин. (словима: _____ динара)

Друштво ће извршити повраћај трошкова у вези са оснивањем друштва оснивачу на његов захтев.

Напомена: Овај члан није обавезан и може се изоставити, а дат је на основу могућности коју предвиђа Закон о привредним друштвима.

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 19.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Напомена: Акт о измени акта о оснивању оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа, ако је то предвиђено оснивачким актом и ако је та обавеза регистрована у складу са законом о регистрацији.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст документа.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, један за суд овере.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу.

У _____

Чланови друштва :

1. _____
(име, презиме и потпис)

2. _____
(име, презиме и потпис)

Напомена: Након уноса података избрисати текст напомена дат у зеленој боји.